

私侵蚀与制度信任解构的双重风险范式。从公民权利保障视角审视,这种技术嵌入引发的信任危机主要源于两方面的结构性矛盾:一方面,生成式人工智能的技术特征与个人信息保护原则存在本体性冲突。现行法律体系基于《民法典》、《个人信息保护法》确立的“数据最小化”与“目的限定”原则,与生成式人工智能模型训练所需的海量、多维、持续的个人信息处理范式形成根本张力。刑事侦查中使用的深度合成技术需采集公民生物特征数据、行为轨迹数据等敏感信息,这种超必要性数据攫取已突破传统侦查的比例原则边界^[1]。另一方面,生成式人工智能依赖的Transformer架构具有参数空间复杂、特征表征不可逆等特性,导致数据主体无法实质性行使《刑事诉讼法》第152条规定的信息知情权。当公民的通讯记录、社交图谱等数据经多层神经网络非线性转换后,其信息处理过程已超出人类理性认知范畴,形成“技术无意识侵权”现象。这种权利保障机制的失效,直接动摇公众对侦查权合法性的认同基础。

3 纾解之道:生成式人工智能赋能刑事侦查的法律规制

在警务治理现代化进程中,生成式人工智能技术在刑事侦查领域的实践应用已充分展现出其积极效能。然而,技术发展与应用过程中不可避免地伴生着伦理风险,这些风险可能对个人隐私、社会公平及司法公正造成潜在威胁。鉴于此,有必要从技术层面、制度层面和伦理层面构建系统化的应对机制。

3.1 健全生成式人工智能刑事侦查法律规范体系

健全生成式人工智能刑事侦查法律规范体系需从明确生成式人工智能的法律边界、完善技术风险的责任分配与救济体系两个维度展开:一方面,公安机关需通过专门立法明确生成式人工智能在刑事侦查中的功能定位与技术限度。对于犯罪预警模型、证据链补强系统等直接影响司法裁量的核心应用,须严格限定为“辅助决策工具”,禁止替代侦查人员的实质性判断权;另一方面,技术研发者应对算法设计缺陷导致的系统性风险承担产品责任,侦查机关就技术部署失当引发的权利侵害负主要赔偿责任,侦查人员对违反技术规程行为承担过错推定责任。

3.2 完善侦查权运行的法律监督机制

为平衡打击犯罪与基本权利保障的张力,亟需构建涵盖事前审批、事中监督、事后救济的全链条程序性控制机制,以完善侦查权运行的法律监督机制。就事前审批而言,针对算法透明度不足与潜在歧视风险,需通过审批机制的完善,构建技术准入的防御体系。具体可参照《公安机关办理刑事案件程序规定》中技术侦查措施的审批标准,根据生成式人工智能的应用场景及案件危害程度,设置差异化审批层级。就事中监督而言,需强化检察机关的穿透式

监督效能^[4]。具体而言,检察机关需对生成式人工智能的侦查应用实施动态监督,防范技术异化风险。就事后救济而言,在生成式需通过司法审查机制平衡侦查权,保障被追诉人基本权利。具体而言,可将《刑事诉讼法》第14条第2款中的“诉讼权利”扩展至“基本权利”,明确因生成式人工智能错误决策导致的生命权、自由权等侵害,被追诉人可向法院提起司法审查申请。法院应组织跨学科专家听证会,对算法偏差、数据偏见等问题进行技术鉴定,并作出是否排除非法证据的裁决。

3.3 强化公民数据权利的全周期保护

为平衡技术赋能与权利保障的张力,需构建涵盖数据收集、处理、存储及销毁全生命周期的权利保护框架,筑牢公民数据安全的制度防线。首先,落实数据最小化与知情同意原则。公安机关应用生成式人工智能开展刑事侦查时,应严格遵循《个人信息保护法》确立的“数据最小化”与“目的限定”原则。具体以案件侦查必要性为限,禁止超范围采集与案件无关的生物特征、社交图谱等敏感信息。其次,完善数据处理的动态监管体系。公安机关应建立生成式人工智能操作日志制度,完整记录数据输入源、模型参数调整及决策输出路径,确保每一步操作均可追溯。最后,推动技术伦理与法律规则的深度融合。公安机关需联合最高检、最高法制定生成式人工智能赋能刑事侦查的伦理规范,明确要求技术研发者从源头遏制数据滥用倾向,实现技术理性与法律价值的有机统一。

4 结语

生成式人工智能技术的深度嵌入,为刑事侦查的数字化转型开辟了革命性路径,其在犯罪预警、线索挖掘及证据链构建中的效能提升,标志着智慧侦查体系的重大突破。面对生成式人工智能赋能刑事侦查过程中所面临的各类技术风险挑战,我们应通过健全生成式人工智能刑事侦查法律规范体系、完善侦查权运行的法律监督机制、强化公民数据权利的全周期保护等法律规制路径平衡侦查效率与基本权利保障的张力,并最终为公安机关新质战斗力生成提供兼具创新性与合法性的实践支撑,进而服务于更高水平的平安中国建设。

参考文献:

- [1]陈永伟.超越 ChatGPT:生成式 AI 的机遇、风险与挑战[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2023(03):127-143.
- [2]刘艳红.生成式人工智能的三大安全风险及法律规制——以 ChatGPT 为例[J].东方法学,2023(04):29-43.
- [3]张凌寒.生成式人工智能的法律定位与分层治理[J].现代法学,2023,45(04):126-141.
- [4]申佳辉,王永全,廖根为.生成式 AI 与侦查:机遇、风险及应对[J].犯罪研究,2023(04):10-18.

2024年热点电信网络诈骗手法分析报告

◆周宇飞

(中国移动通信集团有限公司信息安全管理与运行中心 北京 100032)

摘要:电信网络诈骗犯罪依然频发,诈骗手段日益多元化与复合化,呈现出更高的迷惑性和更强的隐蔽性,加大电诈网

络空间治理的难度。习近平总书记近年来对打击治理电信网络诈骗犯罪多次作出重要指示批示,强调坚持以人民为中心,全面落实打防管控措施^[1]。2022 年 12 月正式实施的《反电信网络诈骗法》,构建起全链条防范治理制度体系。基于对 2024 年热点电信网络诈骗手段的观察与研究,本文深入剖析诈骗分子的作案手法与策略特征,借助相关地域、涉案金额等维度进行分析,并提出防治建议与具体措施,为提升电诈综合治理效能提供决策参考。建议:一是强化业务源头管控,筑牢反诈工作防线;二是升级技术防范手段,提高反诈工作效率;三是加强反诈宣贯教育,提升全民识别能力。

关键词: 诈骗; 话术解析; 治理; 反诈

当前,电信网络诈骗犯罪呈现持续高发态势,显现出双重特征,既保留传统规模化运作的犯罪惯性,又不断向新型复合模式升级。一方面,依托社会热点即时更新的定制化话术体系仍在规模化运作,高频诈骗类型持续沿用常见手段特征;另一方面,犯罪链条呈现纵深发展态势,出现线上线下犯罪场景融合的新型诈骗作案模式,通过实体接触实施资金转移的复合型诈骗案例,对电信网络诈骗的防控体系提出了全新挑战。

1 2024 年电信网络诈骗热点手法详解

1.1 声称机票退改理赔,层层话术诱骗旅客上当

(1) 事件概要

不法分子冒充航空公司或客服,以“航班取消需退改签”为由,通过虚假短信、电话诱导受害者提供个人信息或

转账,实施诈骗。2024 年监测到此类诈骗信息 31.22 万条,单案金额 9000 元至 90 万元不等,总涉案约 27 亿元。诈骗主要针对出行高峰期的旅客,如春节、国庆等时段,广东、上海、湖北为高发地区(本文监测情况数据,均根据 2024 年度热点电信网络诈骗信息监测数据分析得出)。

(2) 话术解析

不法分子通过非法获取航班信息,冒充客服谎称“航班因故障/天气取消”^[2],以“退费理赔”为名诱导受害人下载视频会议 App 并开启屏幕共享。随后以“验证账户”“人脸识别”等借口索要银行卡信息,或谎称“支付宝无法对公支付”要求改用银行卡理赔,从而盗取密码、验证码转走资金。部分还会以“缴纳保证金”“解冻银行卡”等话术诱导转账。

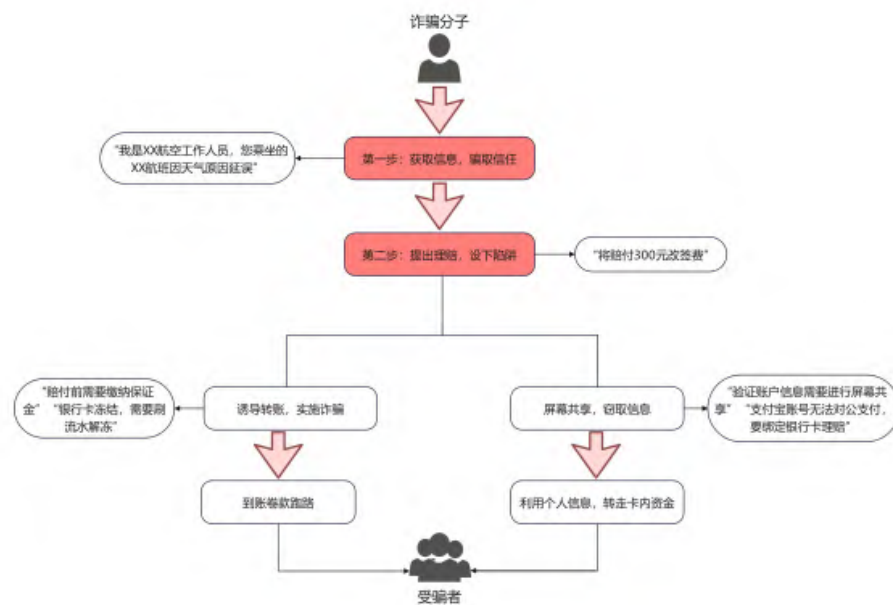


图 1 “机票退改签”诈骗话术示意图

(3) 典型案例

2024 年 10 月,海口张女士接到自称民航局“工作人员”的电话,称其航班因故障延误可退 300 元改签费。对方诱导她在虚假“中国航空公司”网站联系客服,并下载“云服务”App 开启屏幕共享。随后以“验证身份”为由,骗其向指定账户转账两笔共 8 万余元。

1.2 蓄意冒充军警购物,诱导消费者垫付货款

(1) 事件概要

不法分子自称军队或公安机关工作人员,声称需要购买军警用品,利用特殊身份获取受害人信任,诱导受害人盲目转账支付定金。2024 年监测“冒充军警购物”话术类诈骗相关信息共 25.94 万条,单起涉案金额从 1 万元到 26.9 万元不等,平均单起涉案金额约 10 万元,累计涉案金额约 23.4 亿元;受害人以个体工商户为主,福建、浙江、河

南等地为热点高发地区。

(2) 话术解析

不法分子通过大众点评、高德地图等平台获取商家信息,冒充军人、消防员等联系商户,以“大额采购”为名骗取信任。随后以“不便联系供货商”为由,诱导商家代购指定物资并垫付货款。

(3) 典型案例

2024 年 6 月,甘肃一物流公司老板接到称是运管局工作人员的电话,表示“有一批消防器材需要物流公司运输至成都消防总队”。将运输费用谈拢后,称“还有一批货,因自己不方便,需要帮忙采购”,且由于单位暂未拨款,要求“先行垫付”“回款后一并结清”,物流公司老板信以为真,垫付 10 万元货款被骗。

1.3 宣称帮助降低贷款利率，实则诱骗消费者转账

(1) 事件概要

不法分子紧跟社会热点议题和最新政策动态编造针对性诈骗话术，如声称“帮助降低贷款利率”“降低贷款利率申请”等，诱导受害人陷入诈骗漩涡。2024 年，监测“降低贷款利率”话术类电诈相关信息共 12.55 万条，单起涉案金额从 1 万元到 300 万余元，累计涉案金额约 21.7 亿元；北京、上海、湖北等地为热点高发地区。

(2) 话术解析

不法分子自称金融监管部门、银行工作人员“内部人士”，表示“最新出台下调贷款利率政策”，可以帮助“降低贷款利率”“不降低利率，会影响个人征信”。再以“缴纳服务费”为由，要求受害人向指定账户转账。或是指导受害人进行所谓的“降低贷款利率申请”，实则引导受害人注册网贷平台提交贷款申请，并称“需要认证资金，认证完成后将原路退回”，诱导受害人将网贷资金转入指定“官方账户”。

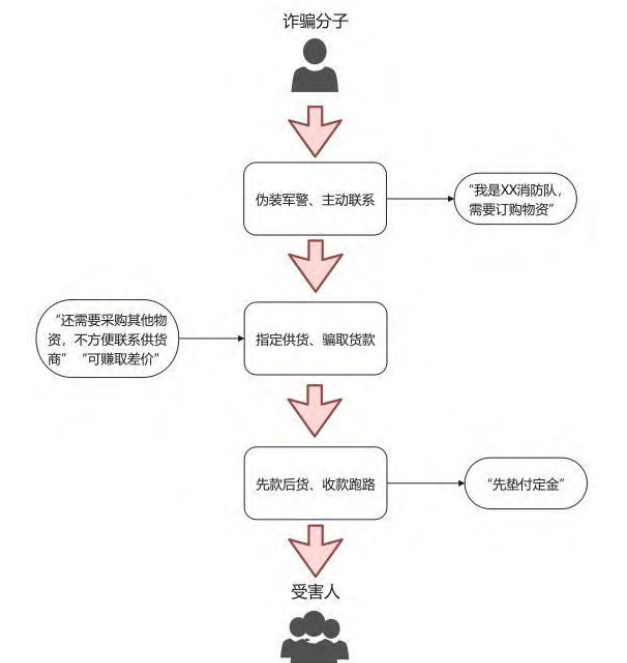


图 2 “冒充军警购物”诈骗话术示意图

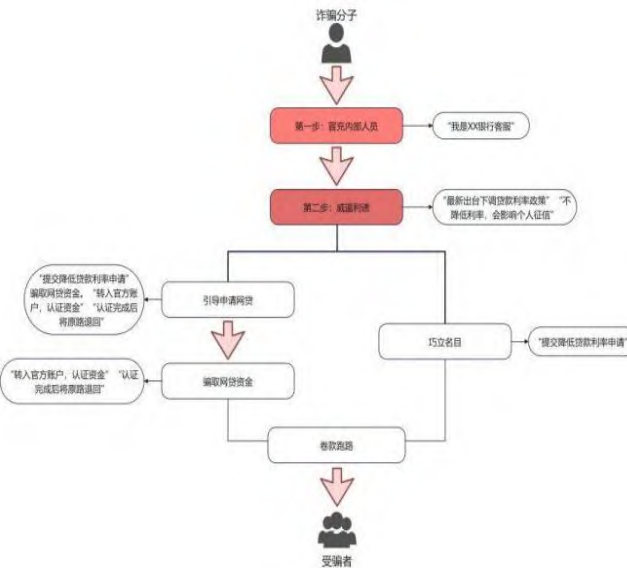


图 3 “降低贷款利率”诈骗话术示意图

(3) 典型案例

2024 年 10 月，市民张某称其接到一陌生电话表示“可以办理降低房贷利率”。因对方自称“银行监管部门的工作人员”，张某某信以为真。其间，该“工作人员”又以降低房贷利率需要提高个人征信为由，引导张某某进行刷流水操作。按对方要求缴纳手续费后被拉黑才发现被骗，合计损失 14500 元。

1.4 线上骗取信任，线下快递、网约车运送钱财

(1) 事件概要

不法分子为躲避公安机关的银行卡“止付操作”，将线上转账环节转变为诱骗受害人将大额现金或黄金通过快递或网约车运送到指定地点来骗取钱财，不法分子不见面、不现身就能成功进行资金转移。2024 年，监测“线下运送钱财”类诈骗相关信息约 1.55 万条，单起涉案金额从 2 万元到 100 万元，累计涉案金额约 13.69 亿元；北京、广东、上海等地为热点高发地区。

(2) 手法解析

不法分子利用刷单返利、虚假网络投资理财、冒充公检法等诈骗手法获取受害人信任后，再以“支付手续费”“撤案手续”“缴纳解冻金、保证金”“投资入股”等理由，诱骗受害人将大额现金或黄金通过快递或网约车运送到指定地点^[3]，声称“收到黄金后会翻倍充值到投资账户中，且马上到账。”部分受害人将黄金邮寄出去后，不法分子还会将其他诈骗资金转入受害人账户内，让受害人继续购买黄金邮寄，在实施诈骗的同时“洗白”诈骗资金。

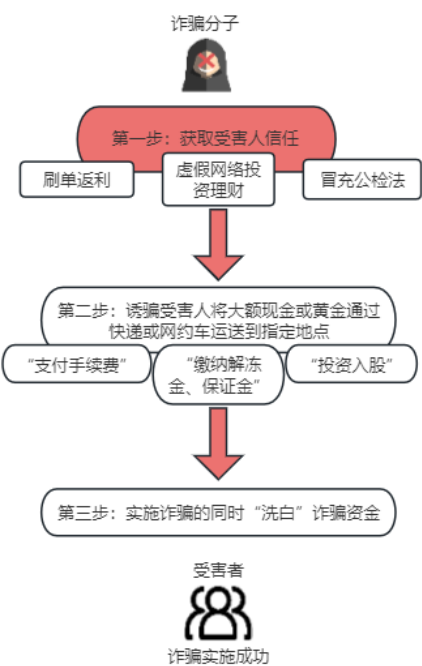


图 4 “快递、网约车运送钱财类诈骗”作案流程示意图

(3) 典型案例

2024 年 11 月，湖北一对老夫妇接到自称海南公安局民警的电话，声称老夫妇参与了一起诈骗案件，要求配合调查，否则就会坐牢。受害人按照对方的要求在手机中安装了远程控制软件，由所谓的“民警”进行远程操作，使用受害人的银行账户花费一百万元，购买了 1600 克黄金寄往指定地址，事后对方要求受害人删除全部聊天记录，便消失得无影无踪^[4]。

2 防范治理建议

2.1 强化业务源头管控，筑牢反诈工作防线

强化电信网络诈骗犯罪的治理与打击强度，从源头上着手，深化身份认证管理机制，确保用户信息的安全性与准确性，积极推广国家网络身份认证体系，使用具有时效性和加密性的动态二维码作为身份凭证，降低诈骗风险；强化金融行业对风险管控力度，完善对异常资金流动的监测预警机制，加强对旗下账户的分级管理制度，提升快速处置能力；加大仿冒 APP 的防控力度，建立跨平台信息共享与联防联控机制，提高对高风险应用 APP 的精准识别能力，完善溯源打击的管理体系，有效净化应用 APP 市场环境。

2.2 升级技术防范手段，提高反诈工作效率

深化技术升级应用，进一步开发智能交互式反诈骗劝阻系统，通过构建人口属性、行为偏好、心理特征等多维受害者画像分析模型，基于人工智能生成个性化干预方案，并整合短信、电话、小程序、APP 弹窗等多种触达渠道，将劝阻响应时效压缩，提高应急响应能力；构建社会热点关联诈骗分析模型，精准预判新型电信诈骗话术演变规律，持续更新诈骗手法特征，形成从风险动态预警、智能实时拦截到防控策略迭代优化的全链条闭环管理机制，有效提升风险防控的精准性和响应处置效率。

2.3 加强反诈宣贯教育，提升全民识别能力

创新线上反诈宣传形式，持续优化传播策略，通过趣味互动式 H5、沉浸式情景模拟剧、短视频等载体，结合真实案例改编内容，增强民众的防骗意识与参与积极性；定

期更新反诈宣传素材，紧跟新型诈骗手法和热点案例，确保宣传内容与犯罪趋势同步迭代，提升反诈预警的精准性；聚焦线下重要时间节点以及当地文化元素，推出“反诈+”主题宣传活动，通过民俗节庆融合情景剧展演、互动游戏等，将反诈防范知识转化为民众喜闻乐见的特色文创等形式，实现精准传播与趣味宣教的有机结合，切实增强反诈宣传的渗透力和实效性。

3 结束语

电信网络诈骗已深度渗透技术、场景与社会心理，演化为兼具传统惯性与技术革新的复合型犯罪形态。诈骗手段不断升级，涉案金额屡攀新高，持续挑战传统电信诈骗治理与防控体系。面对这一态势，亟须多方合力，深化技术反制与风险预警，增强公众对电信诈骗手法的认知免疫力，从源头阻断电信诈骗犯罪，构筑起抵御电信诈骗侵袭的韧性防线。

参考文献：

- [1]周小钊,孟玺.公安移动政务用户持续使用意愿研究——以反诈 APP 为例[J].情报探索, 2022 (12).
- [2]张彪.紧急提醒!飞机出行谨防这些诈骗手段[N].南京日报, 2024.
- [3]俞黎新,史舒频.这是一场“持久战”[N].湖州日报, 2024.
- [4]警惕利用快递、网约车运送现金、黄金实施诈骗[N].中国防伪报道, 2025.